



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 45 DEL 27/01/2026	OGGETTO: INCARICO PER IL PATROCINIO E L'ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL SIG. L.C. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA PENDENTE INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI
Registro Generale N. 62 DEL 28/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: ZDE28C6CEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal TUEL D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2019 del 01.04.2019 con cui l'Organo esecutivo di questo Ente ha autorizzato la costituzione nel giudizio in oggetto e demandato alla sfera gestionale il conferimento dell'incarico di difesa e assistenza legale in giudizio a professionista di fiducia iscritto all'albo dei legali di questo Ente;

Richiamata la determinazione di conferimento di incarico legale n. 145 del 03.06.2022 rg 260/2022 con cui veniva conferito incarico di patrocinio e assistenza legale, in sostituzione del precedente difensore **Avv. Nicola TARALLO**, nel giudizio promosso dal Sig. L.C. contro il Comune di Avella, al subentrante difensore **Avv. Giorgio PALMA**, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via Carmignano n. 23 in Avella (Avellino);

Dato atto che l'incarico è stato espletato con professionalità;

Vista la fattura FPA n. 3/26 del 04.01.2026, acquisita al prot. n. 63 del 04.01.2026, dell'importo pari ad € 624,00 comprensivo di cassa pari ad € 24,00, emessa dall'Avv. Giorgio PALMA del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via Carmignano n. 23 in Avella (Avellino), per gli onorari circa il Giudizio di cui sopra;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d) n. 1 e n. 2 del Codice;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'A.N.A.C. con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che nel contesto normativo vigente, gli incarichi di patrocinio legale in giudizio, ovvero gli incarichi di preparazione al patrocinio legale, sono contemplati come contratti d'opera professionale, esclusi dall'ambito oggettivo di

applicazione del Codice, ancorché assoggettati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Visto il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*, convertito in Legge n. 248/2006;

Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture”*;

Considerato **che il vigente art. 2233 del Codice civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta**;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. **Liquidare** la fattura FPA n. 3/26 del 04.01.2026, acquisita al prot. n. 63 del 04.01.2026, dell'importo pari ad € 624,00 comprensivo di cassa pari ad € 24,00, emessa dall'Avv. Giorgio PALMA del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via Carmignano n. 23 in Avella (Avellino), per gli onorari circa il Giudizio di cui sopra;
2. **Dare atto** che i compensi dovuti per l'attività professionale pari ad € 624,00 sono imputati al Capitolo 124 impegno 1900090/2021 gestione R.R.;
3. **Dare atto** che la procedura di affidamento è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217). **CIG: ZDE28C6CEB**.
4. **Dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 28/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ATTO DI CITAZIONE NEL GIUDIZIO CALDARELLI LUIGI C/ COMUNE (AVV.TO CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER SERVIZI LEGALI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1900090	€ 800,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 76 Codice Fiscale: 00000234552 P.Iva: 00000234552
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
130	624,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 28/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 100, e vi rimarrà fino al 12/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 62 del 28/01/2026;

Oggetto: INCARICO PER IL PATROCINIO E L'ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL SIG. L.C. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA PENDENTE INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI

Avella (AV), 28/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella